

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 52/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมชาย ม่วงกล้า

จำเลย

นายสมชาย ม่วงกล้า จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอวางเงินสดจำนวน 80,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 3 ปี คำขออื่นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้นรับรอง
และอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 44)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 36)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกามีคำสั่ง ยกคำร้อง (สำนวนธุรการ อันดับ 33)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 70,000 บาท (สำนวนธุรการ
อันดับ 5,16 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันสอง
แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการ
ต่อไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันสอง
แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการ
ต่อไป

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำลอง สุขศิริ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ